REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO di ROMA

SEZIONE VIII CIVILE

Composta dai magistrati:

dott. Nicola Pannullo Presidente

dott. Giampiero Barrasso Consigliere

dott.ssa Gemma Carlomusto Consigliere Rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 1574/2014 RG vertente

TRA

Pt_1 **e** *Parte_2*

elettivamente domiciliati in Roma v. di Santa Costanza,n.46, presso lo studio dell'Avv. Giulio Mancini che li rappresenta e difende per procura a margine della citazione introduttiva.

APPELLANTI

E

Controparte_1

in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliato in Roma v. G. Avezzana,n.51, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Zoppis che lo rappresenta e difende, per procura a margine della comparsa di costituzione.

APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO : Proprietà

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Pt_1 e *Parte_2* hanno proposto appello nei confronti di *[...]* *Controparte_1* avverso la sentenza n. 2742/2014 del Tribunale Civile di Roma , depositata il 05.02.2014, che rigettato in toto le loro domande di declaratoria della violazione delle distanze legali e condanna alla demolizione o arretramento, in relazione ad un manufatto illegittimamente realizzato dalla società convenuta e di condanna al risarcimento dei danni.

Gli appellanti in primo grado avevano dedotto di essere proprietari degli appartamenti al primo piano, scala A, int. 6 e 7, del fabbricato sito in Roma,v. Salita dei Crescenzi n.30, che si affacciavano su una chiostrina che costituiva spazio comune con il fabbricato prospiciente, sito in p.zza della Rotonda n.2;

- che all'interno di tale chiostrina era stato realizzato, in violazione delle distanze tra costruzioni, un manufatto in alluminio e vetro, con copertura a finte tegole dalla *Controparte_1* *[...]* proprietaria di altri immobili siti nello stabile di piazza della Rotonda n.2, ai piani secondo, terzo e quarto ,che occupava una superficie di circa 7,5 mq dell'area comune e limitava il godimento di aria e luce fruibile dagli altri appartamenti.

Costituitasi la *Controparte_1* chiedeva il rigetto delle domande attoree, o in subordine di condanna al solo risarcimento dei danni.

Il Tribunale ,disposta ctu, ha rigettato tutte le domande attoree ritenendo:

- che la chiostrina, in assenza di titoli attestanti la proprietà esclusiva, per posizione e natura, costituisce un bene comune dei fabbricati prospicienti, con conseguente necessità di fare applicazione delle norme in tema di condominio negli edifici;

-che nei rapporti fra condomini le norme sulle distanze e vedute sono applicabili se compatibili con quelle relative alle cose comuni e che laddove vi sia contrasto prevalgono, invece, le norme speciali ;

- che nel caso in esame il manufatto in oggetto, pur risultando realizzato in violazione della disciplina in tema di distanze tra costruzioni, non lede il pari uso degli altri condomini come previsto dall'art 1102 cc ;

-che il medesimo non determina riduzione di aria e luce e non v'è domanda in ordine alla possibile lesione del decoro architettonico dell'edificio.

Gli appellanti censurano tali statuizioni laddove il Tribunale ha ritenuto che il manufatto realizzato dalla controparte non sia in contrasto con le previsioni dell'art.1102 c.c.

L' appellata *Controparte_1* costituitasi nel grado, ha chiesto il rigetto del gravame ed ha proposto appello incidentale condizionato all'eventuale riforma della sentenza impugnata, riproponendo l'eccezione di prescrizione già proposta in primo grado ed erroneamente ritenuta inammissibile poiché tardiva,evidenziandone la tempestiva proposizione nella memoria di costituzione depositata in primo grado(contenente l'inciso : " eccepisce e deduce l'infondatezza della domanda attrice di cui si chiede il rigetto e l'intervenuta prescrizione al risarcimento degli eventuali danni.")

L'appello è fondato e va accolto nei limiti di quanto di seguito considerato.

Va premesso che costituisce statuizione incontestata l'accertamento che la chiostrina meglio indicata in atti costituisca bene comune.

La Corte ritiene, infatti, che il Tribunale sia pervenuto ad una erronea statuizione, pur muovendo da considerazioni corrette e condivisibili, laddove ha ritenuto:

- che il manufatto, meglio descritto nella relazione peritale in atti, costituisca una costruzione in quanto stabilmente ancorato al suolo;
- che il medesimo violi le norme dettate in tema di distanze tra costruzioni ex artt.873 e ss c.c., in quanto realizzato a meno di tre metri dagli appartamenti degli appellanti (cfr. relazione del ctu "….la distanza tra il manufatto oggetto di contestazione e l'edificio degli attori è pari a 156 cm ,che si riduce a 136 cm tenendo conto della sporgenza del tetto e delle tegole…Sul prospetto dove i due edifici sono costruiti in aderenza, la distanza tra il manufatto contestato e l'edificio degli attori è tra 47 cm e di 27 cm se si tiene conto dell'aggetto del tavolato e delle tegole");
-che le norme dettate in tema di distanze legali siano applicabili se ed in quanto compatibili con la disciplina della comunione e che, nell'ipotesi di contrasto, debba darsi prevalenza alla norma speciale in materia di condominio ,con conseguente inapplicabilità della disciplina generale sulla proprietà, purchè i diritti o le facoltà da questa previsti siano compressi o limitati per effetto dei poteri legittimamente esercitati dal condomino secondo i parametri previsti dall'art. 1102 c.c..

Ciò posto il Tribunale ha errato nel ritenere che la realizzazione del manufatto in contestazione sia avvenuta nell'ambito delle facoltà consentite dall'art. 1102 c.c. nell'uso dei beni comuni: infatti il medesimo risulta occupare un'area di mq 7,15 ,rispetto a quella della chiostrina inferiore a mq

9,00,q ,in prosecuzione dell'unità immobiliare della società appellata , determinando palesemente l'impossibilità per ogni altro comunista di fare pari utilizzo della cosa comune.

Infatti,ancorchè l'uso paritetico del condomino non debba configurarsi come uso identico per tutti i condomini, il medesimo non può estendersi sino a comportare una definitiva sottrazione del bene alla disponibilità degli altri ,per destinarlo all'uso esclusivo di una singola unità immobiliare.

In altre parole, l'utilizzo particolare non può mai determinare la duratura e, quasi, totale occupazione del bene comune,come nel caso in esame(ed infatti,in ipotesi analoga, la S. Corte ha ritenuto che "… oltre al duplice divieto di non alterarne la normale ed originaria destinazione – per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti – e di impedire agli altri condòmini di fare parimenti uso secondo il loro diritto, la condotta del *CP_2* consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un "volume tecnico" dell'edificio condominiale, mediante il collocamento di attrezzature ed impianti fissi funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale, comporta un abuso del diritto" cfr. Cass.n 15705 del 23.06.2017; Cass n. 5196 del 28.02.2017)

Tali conclusioni escludono la necessità di esaminare gli ulteriori motivi di gravame.

La sentenza impugnata va pertanto riformata e va accertato che il manufatto realizzato dall'appellata occupa illegittimamente la chiostrina comune ,con condanna dell'appellata alla demolizione del manufatto illegittimamente realizzato .

Quanto alla condanna al risarcimento dei danni va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata, limitatamente a tale punto di domanda dall'appellata ,seppur sinteticamente,nella memoria di costituzione in prime cure e riproposta come motivo di appello incidentale.

L'eccezione è infondata.

Al riguardo dalle incontestate risultanze dell'espletata ctu risulta che la società appellata non ha fornito prova della preesistenza del manufatto contestato fabbricato a quello di parte appellante. Nell'atto di acquisto del 1977 non si rinviene indicazione al riguardo ed il primo documento che ne rappresenta l'esistenza è una planimetria catastale del 2006 (prot. RM0589404),pertanto solo da tale data può ipotizzarsi l'esistenza del lamentato danno e trattandosi di giudizio introdotto con citazione nel 2010 (da ritenersi valido atto interruttivo) a tale data non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione.

Nel merito, nell'interpretazione di legittimità l' occupazione illegittima di un immobile determina per il proprietario(recte comproprietario) un danno in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene,se di natura normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile,che costituisce una presunzione iuris tantum . (Cass. n. 20545 del 2018; Cass. n. 1193 del 2018; Cass. n. 16670 del 2016; Cass. n. 20823 del 2015).

Tuttavia la Suprema Corte ritiene anche che danneggiato che chieda il risarcimento sia tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli.(Cass. n. 13071 del 2018; Cass. n. 18494 del 2015; Cass. n. 15111 del 2013).

Nel caso in esame parte appellante non ha fornito riscontro al riguardo ,nemmeno in termini di mera allegazione di elementi presuntivi gravi, univoci e precisi idonei a fondare un eventuale illazione.

Conseguentemente tale punto di domanda va rigettato.

Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio seguono la regola della soccombenza

La società appellata va altresì condannata alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della condanna al pagamento delle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado riformata.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:

-in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da *Pt_1* e *Parte_2* nei confronti di *Controparte_1* ed in parziale riforma della sentenza n. 2742/2014 del Tribunale Civile di Roma , depositata il 05.02.2014, accerta l'illegittima realizzazione del manufatto in alluminio e vetro, con copertura a finte tegole, realizzato dalla *Controparte_3* meglio descritto nella relazione del ctu dell'ing *Persona_1* e condanna la società appellata alla demolizione del medesimo;

-rigetta la domanda di condanna dell'appellata al risarcimento dei danni in favore degli appellanti;

- condanna la società appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi in favore di parte appellante che liquida per il primo grado in € 170,00 per esborsi,€ 4.833,00 per compenso,

oltre Iva,Cpa e rimborso forfetario, e per il secondo grado,in € 309,00 per esborsi, € 3.777,00 per compenso, oltre Iva,Cpa e rimborso forfetario;

-condanna,altresì,la società appellata alla restituzione in favore di parte appellante delle somme corrisposte in esecuzione della condanna al pagamento delle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado.

Roma,18/04/2021

IL PRESIDENTE

Dott. Nicola Pannullo

IL CONSIGLIERE REL.

Dott.ssa Gemma Carlomusto